

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 466/2535

พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาล
สุทธิสาร

โจทก์

นายประเสริฐ จ่องวิริยะวงศ์ กับพวก จำเลย

นายประเสริฐ จ่องวิริยะวงศ์ จำเลยที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 247

ความว่า จำเลยที่ 1 ซึ่งได้ยื่นฎีกาไว้ มีความประสงค์ขอเพิ่มเติมฎีกาดังรายละเอียดปรากฏตามคำร้องนี้ ขอศาลฎีกาได้โปรดอนุญาตและหยิบยกขึ้นวินิจฉัยให้แก่จำเลยที่ 1 ด้วย

หมายเหตุ ทนายโจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 63 แผ่นที่ 2)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ชำระเงินจำนวน 200,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องจนถึงวันชำระเสร็จแก่โจทก์ ให้ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 2

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน โดยศาลชั้นต้นอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ให้โจทก์และจำเลยที่ 1 ฟังเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2534

จำเลยที่ 1 ฎีกา แล้วต่อมายื่นคำร้องนี้ (อันดับ 61,62)

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว การยื่นคำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมฎีกา ก็คือการยื่นฎีกาซึ่งจำเลยที่ 1 จะกระทำได้อายุฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 247 เมื่อจำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมฎีกาพ้นกำหนดเวลายื่นฎีกาแล้วเช่นนี้ จึงรับเป็นคำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมฎีกาไม่ได้ ให้ยกคำร้อง

พิจารณาแล้ว การยื่นคำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมฎีกา ก็คือการยื่นฎีกาซึ่งจำเลยที่ 1 จะกระทำได้อายุฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 247 เมื่อจำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมฎีกาพ้นกำหนดเวลายื่นฎีกาแล้วเช่นนี้ จึงรับเป็นคำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมฎีกาไม่ได้ ให้ยกคำร้อง

(อากาศ บำรุงชีพ-ชลิต ประไพศาล-ดำรงพงศ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ